

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

VEJ nr 9741 af 30/10/2020 (Historisk)

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 2011

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: 20205001197

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 9864 af 29/10/2021 - VEJ nr 9376 af 06/06/2024

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 2011¹⁾

1. Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændring, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Denne vejledning finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervs-sygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Vejledningen udstedes under forudsætning af, at forslag til lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen), der forventes fremsat November II/2020 vedtages med ikrafttræden 29. december 2020, samt at lovforslag nr. L 22 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om erstatningsansvar (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.) vedtages. Vedtages lovforslagene ikke eller sker der ændringer i lovforslagene med betydning for denne vejledning, vil der blive udstedt ny vejledning.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2021-niveau.

2. Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

2.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel C anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de ældre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

2.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel D, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

2.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2019 kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer 2019.
- 2) En rentefod på 2,27 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2015 til 2019. For årene 2015 til 2019 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,22 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2017 til 2021.

3. Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2020

3.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel E, F eller G, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel E anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel F anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel G anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel E, F og G anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel E, F og G, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel G og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrasket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel G og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

3.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel H, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

3.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel E, F, G og H er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 2,27 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2015 til 2019. For årene 2015 til 2019 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,22 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2017 til 2021.

Arbejdstilsynet, den 30. oktober 2020

SINE FREDERIKSEN

/ Helle Klostergaard Christensen

- ¹⁾ Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Tabel A: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fylt alder		Fylt alder	
5	51,936	30	28,161
6	50,888	31	27,308
7	49,847	32	26,462
8	48,815	33	25,624
9	47,791	34	24,792
10	46,775	35	23,967
11	45,767	36	23,149
12	44,767	37	22,338
13	43,775	38	21,534
14	42,792	39	20,737
15	41,817	40	19,948
16	40,852	41	19,165
17	39,895	42	18,388
18	38,948	43	17,619
19	38,009	44	16,856
20	37,078	45	16,101
21	36,154	46	15,353
22	35,238	47	14,612
23	34,329	48	13,879
24	33,428	49	13,153
25	32,533	50	12,435
26	31,645	51	11,724
27	30,764	52	11,021
28	29,889	53	10,325
29	29,021	54	9,636
		55	8,955

Tabel B: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fylt alder	
------------	--

54	8,982
55	8,306
56	7,636
57	6,973
58	6,317
59	5,667

Tabel C: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fylt alder	
58	5,680
59	5,033
60	4,392
61	3,756
62	3,123
63	2,495
64	1,869

Tabel D: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Forsørgertabserstatning

Fylt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
19	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
20	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
21	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
22	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
23	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
24	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,142	5,807	6,479
25	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,142	5,807	6,479
26	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,479
27	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,481	5,141	5,807	6,478

28	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,480	5,141	5,807	6,478
29	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,480	5,141	5,806	6,477
30	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,480	5,140	5,806	6,477
31	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,825	4,480	5,140	5,805	6,476
32	0,625	1,255	1,890	2,530	3,174	3,824	4,479	5,140	5,805	6,475
33	0,625	1,255	1,890	2,529	3,174	3,824	4,479	5,139	5,804	6,475
34	0,625	1,255	1,890	2,529	3,174	3,824	4,479	5,139	5,804	6,474
35	0,625	1,255	1,890	2,529	3,174	3,824	4,478	5,138	5,803	6,473
36	0,625	1,255	1,889	2,529	3,174	3,823	4,478	5,137	5,802	6,472
37	0,625	1,255	1,889	2,529	3,173	3,823	4,477	5,137	5,801	6,471
38	0,625	1,255	1,889	2,529	3,173	3,822	4,477	5,136	5,800	6,470
39	0,625	1,255	1,889	2,529	3,173	3,822	4,476	5,135	5,799	6,468
40	0,625	1,255	1,889	2,528	3,173	3,822	4,476	5,134	5,798	6,466
41	0,625	1,255	1,889	2,528	3,172	3,821	4,475	5,133	5,796	6,464
42	0,625	1,254	1,889	2,528	3,172	3,820	4,474	5,132	5,795	6,462
43	0,625	1,254	1,889	2,528	3,171	3,820	4,473	5,130	5,792	6,459
44	0,625	1,254	1,888	2,527	3,171	3,819	4,471	5,128	5,790	6,455
45	0,625	1,254	1,888	2,527	3,170	3,817	4,469	5,126	5,786	6,451
46	0,625	1,254	1,888	2,526	3,169	3,816	4,467	5,123	5,783	6,446
47	0,625	1,254	1,888	2,525	3,168	3,814	4,465	5,120	5,778	6,441
48	0,625	1,254	1,887	2,525	3,167	3,812	4,462	5,116	5,773	6,434
49	0,625	1,254	1,887	2,524	3,165	3,810	4,459	5,112	5,768	6,427
50	0,625	1,253	1,886	2,523	3,164	3,808	4,456	5,107	5,762	6,419
51	0,625	1,253	1,886	2,522	3,162	3,805	4,452	5,102	5,755	6,410
52	0,624	1,253	1,885	2,521	3,160	3,802	4,448	5,096	5,747	6,400
53	0,624	1,252	1,884	2,519	3,157	3,799	4,443	5,089	5,738	6,389
54	0,624	1,252	1,883	2,518	3,155	3,795	4,437	5,082	5,728	6,377
55	0,624	1,252	1,882	2,516	3,152	3,790	4,431	5,074	5,718	6,364
56	0,624	1,251	1,881	2,514	3,149	3,786	4,424	5,065	5,707	6,349
57	0,624	1,251	1,880	2,512	3,145	3,781	4,417	5,055	5,694	6,334
58	0,624	1,250	1,879	2,509	3,141	3,775	4,410	5,045	5,682	6,318
59	0,624	1,250	1,877	2,507	3,137	3,769	4,402	5,035		
60	0,624	1,249	1,876	2,504	3,133	3,763	4,393			
61	0,623	1,248	1,874	2,501	3,129	3,756				
62	0,623	1,248	1,873	2,498	3,124					
63	0,623	1,247	1,871	2,495						
64	0,623	1,246	1,869							

65	0,623	1,245								
66	0,622									

Tabel E: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fylt alder		Fylt alder	
5	48,415	30	26,116
6	47,432	31	25,321
7	46,456	32	24,534
8	45,489	33	23,754
9	44,529	34	22,981
10	43,576	35	22,216
11	42,632	36	21,458
12	41,695	37	20,708
13	40,766	38	19,965
14	39,844	39	19,230
15	38,930	40	18,502
16	38,024	41	17,782
17	37,125	42	17,069
18	36,233	43	16,363
19	35,349	44	15,665
20	34,472	45	14,974
21	33,603	46	14,290
22	32,742	47	13,614
23	31,888	48	12,945
24	31,041	49	12,283
25	30,201	50	11,628
26	29,369	51	10,979
27	28,545	52	10,338
28	27,728	53	9,703
29	26,918	54	9,074
		55	8,451

Tabel F: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fylgt alder	
54	8,509
55	7,886
56	7,269
57	6,656
58	6,048
59	5,443

Tabel G: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år**

Fylgt alder	
58	5,471
59	4,864
60	4,261
61	3,658
62	3,057
63	2,455
64	1,852

Tabel H: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Forsørgertabserstatning**

Fylgt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,625	1,254	1,888	2,527	3,170	3,818	4,470	5,127	5,789	6,455
19	0,625	1,254	1,888	2,526	3,170	3,817	4,469	5,126	5,788	6,454
20	0,625	1,254	1,888	2,526	3,169	3,817	4,469	5,125	5,787	6,452
21	0,625	1,254	1,888	2,526	3,169	3,816	4,468	5,125	5,785	6,451
22	0,625	1,254	1,888	2,526	3,169	3,816	4,467	5,124	5,784	6,449
23	0,625	1,254	1,888	2,526	3,168	3,815	4,467	5,123	5,783	6,447
24	0,625	1,254	1,887	2,525	3,168	3,815	4,466	5,121	5,781	6,445
25	0,625	1,254	1,887	2,525	3,167	3,814	4,465	5,120	5,780	6,443
26	0,625	1,254	1,887	2,525	3,167	3,813	4,464	5,119	5,778	6,441

27	0,625	1,254	1,887	2,525	3,166	3,812	4,463	5,117	5,776	6,438
28	0,625	1,254	1,887	2,524	3,166	3,812	4,462	5,116	5,774	6,436
29	0,625	1,254	1,887	2,524	3,165	3,811	4,460	5,114	5,771	6,433
30	0,625	1,253	1,886	2,523	3,165	3,810	4,459	5,112	5,769	6,429
31	0,625	1,253	1,886	2,523	3,164	3,809	4,457	5,110	5,766	6,426
32	0,625	1,253	1,886	2,522	3,163	3,807	4,456	5,107	5,763	6,422
33	0,625	1,253	1,886	2,522	3,162	3,806	4,454	5,105	5,759	6,417
34	0,625	1,253	1,885	2,521	3,161	3,805	4,452	5,102	5,756	6,413
35	0,624	1,253	1,885	2,521	3,160	3,803	4,449	5,099	5,752	6,408
36	0,624	1,253	1,885	2,520	3,159	3,801	4,447	5,096	5,748	6,402
37	0,624	1,252	1,884	2,519	3,158	3,799	4,444	5,092	5,743	6,396
38	0,624	1,252	1,884	2,518	3,156	3,797	4,441	5,088	5,738	6,390
39	0,624	1,252	1,883	2,517	3,155	3,795	4,438	5,084	5,732	6,382
40	0,624	1,252	1,883	2,516	3,153	3,793	4,435	5,079	5,726	6,375
41	0,624	1,252	1,882	2,515	3,151	3,790	4,431	5,074	5,719	6,366
42	0,624	1,251	1,881	2,514	3,150	3,787	4,427	5,069	5,712	6,357
43	0,624	1,251	1,881	2,513	3,147	3,784	4,423	5,063	5,704	6,347
44	0,624	1,251	1,880	2,511	3,145	3,781	4,418	5,056	5,696	6,336
45	0,624	1,250	1,879	2,510	3,143	3,777	4,412	5,049	5,686	6,324
46	0,624	1,250	1,878	2,508	3,140	3,773	4,407	5,041	5,676	6,311
47	0,624	1,250	1,877	2,506	3,137	3,768	4,400	5,033	5,665	6,296
48	0,624	1,249	1,876	2,504	3,134	3,764	4,394	5,024	5,653	6,281
49	0,623	1,249	1,875	2,502	3,130	3,758	4,386	5,014	5,640	6,264
50	0,623	1,248	1,874	2,500	3,126	3,753	4,378	5,003	5,625	6,246
51	0,623	1,247	1,872	2,497	3,122	3,746	4,369	4,991	5,610	6,226
52	0,623	1,247	1,871	2,494	3,118	3,739	4,360	4,978	5,593	6,205
53	0,623	1,246	1,869	2,491	3,113	3,732	4,349	4,964	5,575	6,181
54	0,623	1,245	1,867	2,488	3,107	3,724	4,338	4,949	5,555	6,156
55	0,623	1,244	1,865	2,484	3,101	3,715	4,326	4,932	5,533	6,129
56	0,622	1,244	1,863	2,480	3,095	3,706	4,312	4,914	5,510	6,099
57	0,622	1,243	1,861	2,476	3,088	3,695	4,298	4,894	5,484	6,066
58	0,622	1,241	1,858	2,471	3,080	3,684	4,282	4,873	5,457	6,031
59	0,622	1,240	1,855	2,466	3,072	3,672	4,265	4,850		
60	0,621	1,239	1,852	2,461	3,063	3,659	4,246			
61	0,621	1,238	1,849	2,455	3,053	3,644				
62	0,621	1,236	1,845	2,448	3,043					
63	0,620	1,234	1,842	2,441						

64	0,620	1,232	1,837							
65	0,619	1,231								
66	0,619									